

법률 질의 답변서

【질의 내용】

【상황】

갑은 최근 경제적 어려움을 겪고 있던 을과 부동산 매매 계약을 체결했다. 을은 갑의 궁박한 상황을 이용하여 시장 가격의 1/10 도 안되는 가격에 갑의 부동산을 매입했다. 한편, 병은 을과의 또 다른 계약에서 청소년 불법 도박 사이트 운영을 위한 협업 계약을 체결했다.

【질문】 갑과 을 간의 부동산 매매 계약과 병과 을 간의 불법 도박 사이트 운영 계약은 각각 어떠한 법적 효력을 가지는가?

위 상황에 적용되는 대한민국 법조문을 '법령명 제 N 조' 형식으로 구체적으로 인용하여 근거와 함께 답하세요.

【답변 요지】

갑과 을 간의 계약은 을이 갑의 궁박한 상태를 이용하여 현저히 부당한 이익을 취한 사기 또는 강박에 해당할 수 있어 취소 가능하나, 제공된 참고 조문만으로는 무효를 직접 단정할 근거가 부족합니다. 병과 을 간의 계약은 청소년 불법 도박 사이트 운영이라는 위법한 목적을 가진 것으로, 공서양속에 반하거나 법령에 위반되어 무효가 될 소지가 큼니다. 다만 제공된 참고 조문 중에는 부당한 공동행위 약정 무효 규정이 있으나, 이는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률의 특정 요건을 충족해야만 적용됩니다.

【관련 법령 및 해설】

▶ 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제 40 조(부당한 공동행위의 금지) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

· 조문 원문: 제 40 조(부당한 공동행위의 금지)

① 사업자는 계약·협정·결의 또는 그 밖의 어떠한 방법으로도 다른 사업자와 공동으로 부당하게 경쟁을 제한하는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 것을 합의(이하 "부당한 공동행위"라 한다)하거나 다른 사업자로 하여금 이를 하도록 하여서는 아니 된다.

1. 가격을 결정·유지 또는 변경하는 행위
2. 상품 또는 용역의 거래조건이나, 그 대금 또는 대가의 지급조건을 정하는 행위
3. 상품의 생산·출고·수송 또는 거래의 제한이나 용역의 거래를 제한하는 행위
4. 거래지역 또는 거래상대방을 제한하는 행위
5. 생산 또는 용역의 거래를 위한 설비의 신설 또는 증설이나 장비의 도입을 방해하거나 제한하는 행위
6. 상품 또는 용역의 생산·거래 시에 그 상품 또는 용역의 종류·규격을 제한하는 행위
7. 영업의 주요 부문을 공동으로 수행·관리하거나 수행·관리하기 위한 회사 등을 설립하는 행위
8. 입찰 또는 경매를 할 때 낙찰자, 경락자, 입찰가격, 낙찰가격 또는 경락가격, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항을 결정하는 행위
9. 그 밖의 행위로서 다른 사업자(그 행위를 한 사업자를 포함한다)의 사업활동 또는 사업내용을 방해·제한하거나 가격, 생산량, 그 밖에 대통령령으로 정하는 정보를 주고받음으로써 일정한 거래분야에서 경쟁을 실질적으로 제한하는 행위

② 제 1 항은 부당한 공동행위가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 목적을 위하여 하는 경우로서 대통령령

으로 정하는 요건에 해당하고 공정거래위원회의 인가를 받은 경우에는 적용하지 아니한다.

1. 불황극복을 위한 산업구조조정
2. 연구·기술개발
3. 거래조건의 합리화
4. 중소기업의 경쟁력향상

③ 제 2 항에 따른 인가의 기준·방법·절차 및 인가사항변경 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

④ 부당한 공동행위를 할 것을 약정하는 계약 등은 해당 사업자 간에는 그 효력을 무효로 한다.

⑤ 제 1 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하는 둘 이상의 사업자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 사업자들 사이에 공동으로 제 1 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 것을 합의한 것으로 추정한다.

1. 해당 거래분야, 상품·용역의 특성, 해당 행위의 경제적 이유 및 파급효과, 사업자 간 접촉의 횟수·양태 등 제반 사정에 비추어 그 행위를 그 사업자들이 공동으로 한 것으로 볼 수 있는 상당한 개연성이 있을 때
2. 제 1 항 각 호의 행위(제 9 호의 행위 중 정보를 주고받음으로써 일정한 거래분야에서 경쟁을 실질적으로 제한하는 행위를 제외한다)에 필요한 정보를 주고받은 때

⑥ 부당한 공동행위에 관한 심사의 기준은 공정거래위원회가 정하여 고시한다.

• **해설:** 부당한 공동행위를 할 것을 약정하는 계약 등은 해당 사업자 간에는 그 효력을 무효로 합니다.

▶ 행정기본법 제 27 조(공법상 계약의 체결) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

• **조문 원문:** 제 27 조(공법상 계약의 체결)

① 행정청은 법령등을 위반하지 아니하는 범위에서 행정목적을 달성하기 위하여 필요한 경우에는 공법상 법률관계에 관한 계약(이하 "공법상 계약"이라 한다)을 체결할 수 있다. 이 경우 계약의 목적 및 내용을 명확하게 적은 계약서를 작성하여야 한다.

② 행정청은 공법상 계약의 상대방을 선정하고 계약 내용을 정할 때 공법상 계약의 공공성과 제 3 자의 이해관계를 고려하여야 한다.

• **해설:** 이 조항은 공법상 계약에 관한 일반 원칙을 규정하고 있으나 사인 간의 민사 계약에는 직접 적용되지 않습니다.

【결론】

갑과 을 간의 계약은 민법상 부당이득 또는 사기·강박에 의한 취소 사유가 될 수 있으나, 제 공된 참고 조문 범위 내에서는 무효를 직접 규정하는 근거가 명확하지 않습니다. 병과 을 간의 계약은 불법 목적을 가진 계약으로 무효가 될 가능성이 높으나, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제 40 조는 부당한 공동행위 요건을 충족해야만 적용됩니다. 따라서 각 사안은 민법 일반 원칙과 관련 특별법을 종합하여 구체적 사실관계를 따져야 합니다.

인용 검증: 2/2 법제처 확인 | 내용 일치: 2/2 | 환각: 0 건

자율 수정: 0 회 | 생성: Qwen3.5-72B · 교차검증: DeepSeek-R1-Distill-Qwen-72B (온프레미스)

문서 생성: 2026-07-14 | 법제처 국가법령정보 Open API 근거 기반 자동 검증